“6•23”事故调查报告

2020-10-22 15:17 来源：海城区人民政府

关于“6·23”事故的调查报告

2020年6月23日14时许，位于我区**********居民楼(以下简称1号居民楼)内，北海市海城区泰达电机维修部（以下简称泰达维修部）一名作业死亡的安全事故。为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和查处理条例）办法》及经海城区人民政府授权，2020年7月3日，成立了由海城区应急管理局局长叶固禄任组长，海城区应急管理局、北海市公安局海东派等有关单位人员组成的“6·23”事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位、人员及有关情况概况

（一）相关单位及人员

泰达维修部，位于北海市**********，于2002年10月31日在北海市工商行政管理局海城分局取得《营业执照》[注册号：450**********]，销售及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

劳家泰，男，汉族，19**年**月**日出生，系泰达维修部经营者。

赖廷友，男，汉族，19**年**月**日出生，系泰达维修部空调安装人员。

王达明，男，汉族，19**年**月**日出生，系泰达维修部空调安装人员。

陆斌，男，汉族，19**年**月**日出生，系发生事故所在居民楼房屋承租人。

庞淇升，男，汉族，19**年**月**日出生，系发生事故所在居民楼所有人。

（二）涉及房屋基本情况

1号居民楼的不动产登记证书的登记所有人为庞淇升，该居民楼共7层，宗地面积为96㎡，房屋建筑面积为722.27㎡。该房屋原先租赁给他人做宾日，庞淇升与王娟签订房屋租赁合同，将该房屋一楼左边铺面租赁给其做美容店使用；2020年6月17日，庞淇升母亲叶红兰以其儿子庞淇升的名义与陆二、三、四楼租赁给其做洗脚棋牌室等娱乐活动使用。租赁房屋后，陆斌便开始对房屋进行了清理，并在网上采购空调及在临街房间预留安装空调室内防盗网均为金属材质，具有导电性。事故发生后，经事故调查组组织专家、供电部门和相关单位或个人及其派出的电工作业人员现场勘验发现，该居民地线都带有危险电压。

（三）涉案空调基本情况

品牌：科龙，生产厂家：广东科龙空调器有限公司，空调类别：分体挂壁式变频房间空调器。产品整机型号：KFR-35GW/FA1-A1(1S07)，内机型号KFR-35W/K3XA1，条码：AKK0350QMWOODOD3TJB1521，制造日期：2020年5月27日 。涉案空调由陆斌于2020年6月18日下午从京东网进行采购，由西安京东

二、事故发生经过、救援、报告和善后情况

（一）事故发生经过

2020年6月23日上午约10时左右，泰达维修部依据京东网的派单及与涉案空调购买人陆斌的沟通后，安排作业人员赖廷友、王达明到1号居民楼，王达明两人已完成四楼401、402室及三楼301、302室的4台空调室内外机的安装，准备对2楼202室的空调室外机进行安装。事发时，因2楼窗户外安装有空调室外机的安装，于是赖廷友拆开了302室的防盗网，准备从该窗户出去爬到202室上方的外墙上安装202室的空调室外机支架，王达明则在302室内负户上，手握302室空调外机支架准备下去时，突然叫了一声便趴在窗户上没有了动静，站在一旁拉安全绳的王达明连忙走了过去，向赖廷友喊了几声，但

（二）应急救援处置情况

王达明被电了一下后，意识到赖廷友可能是触电了，于是回到房间里拔掉302室空调室内机的插头。拔掉插头后，王达明回到窗边将赖廷友从窗户气的反应后，随即拨打了120电话报警及公司电话进行报备。约七八分钟左右，120救护车及医务人员赶到事故现场将赖廷友送至北海市人民医院进行进经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

泰达维修部的负责人劳家泰在王达明向公司电话报备不久就接到了公司前台转来的事故报告，但劳家泰没有按规定向海城区安全生产监督管理部月28日北海市海城区应急管理局通过劳家泰向该单位拨打的赔偿咨询电话，在派出工作人员和通知各方当事人、辖区驿马办事处等政府部门工作人员到调安装作业过程中发生未按规定进行上报的安全生产事故，于是立即按照有关程序规定，向上级进行报告。劳家泰在北海市海城区应急管理局向上级告。

（四）事故善后情况

2020年7月6日，泰达维修部负责人劳家泰与赖廷友的家属刘月凤等人签订了《赖廷友工伤死亡赔偿协议书》，共赔付赖廷友家属各项金额共计11

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这次事故造成一人死亡。死者赖廷友，男，**岁，广西合浦县人，身份证:450**********，直接经济损失约为115万元，主要包括医疗费、丧

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

空调安装作业人员赖廷友在进行空调安装作业过程中安全意识淡薄，未按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）8.3.3条“接地仪等），对安装固定好的空调器和用户电源的接地进行检查，并对其接地可靠性进行判定。”和8.3.3条“漏电检查 空调器安装后进行试运行，安装人有漏电现象应立即停机并进一步检查和判断故障原因，确属安装问题应解决后再次试运行，直至空调器安全、正常运行。”的规定进行作业，导致未能支架带电，从而造成触电后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1、空调安装作业人员赖廷友未按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第80号）第五条“特种作业人员必须经过专门证》后，方可上岗作业。”和《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）3.6条“专业安装人员 qualified installation person: 熟练掌握知识、技术经验和空调器安全从业资格证书，并被授权以安全的方式完成空调器安全任务的人员。”的规定，取得特种作业（电工作业）操作资格证而

2、泰达维修部安全生产主体责任落实不到位。

（1）主要负责人未依法履行安全生产管理职责，督促、检查空调安装作业现场安全生产工作，及时消除本单位空调安装作业人员未按照国家规和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）相关规定进行作业等生产安全事故隐患。

（2）未建立本单位安全培训工作制度，对从业人员的安全生产教育培训流于形式，致使空调安装作业人员赖廷友作业时未具备必要的安全生产知
安全操作技能。

（3）未建立本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术管理措施，及时发现并消除本单位空调安装作业人员在进行空调安装作业未按规定
调器安装规范》（GB 17790-2008）进行接地检查和漏电检查等生产安全事故隐患。

3、依据事故调查组组织专家、供电部门和事发相关单位或个人及其派出的电工作业人员现场勘验对漏电原因所做出的技术分析认定，1号居民楼
保护电器，在通电时电线线路有漏电现象，保护线带有危险电压，存在用电安全隐患。与事故的发生存在因果关系。

4、房屋承租人陆斌在未取得特种作业（电工作业）操作资格证书的情况下私自进行电工作业，安装不符合国家相关标准要求[GB/T 13869-2008《
护接地极在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接，不得在插头（座）内将保护接地板与工作中性线连接在一起。”]的空调插座及插座接线，且未自
知空调安装公司过来进行安装作业，致使302室空调在安装后开机调试的过程中，空调外机及支架带电，作业人员触碰到外机支架时造成触电。与事故的

（三）事故性质

调查组经调查，认定“6•23”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任认定及处理建议

(一)对相关人员的责任认定及处理建议

1、赖廷友未取得相应特种作业操作资格证违规进行空调安装作业以及未按规定对已安装完成的空调进行接地、漏电检测。赖廷友的行为分别违反
第80号）第五条、《中华人民共和国安全生产法》第五十四条以及《家用和类似用途空调器安装规范(GB 17790-2008)》8.3.3条的规定，因此，赖廷友

2、劳家泰，泰达维修部主要负责人，未依法履行安全生产管理职责：主要是未督促、检查空调安装作业现场安全生产工作，及时消除本单位空调
格而上岗作业及未按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）相关规定进行作业等生产安全事故隐患。对事故的发生负有管理责任。
向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，直到北海市海城区应急管理局于2020年6月28日根据其电话咨询的线索对事故进行核实后，才
城区应急管理局进行书面事故报告，而且在进行事故信息报告前未对事故现场进行保护并私自两次组织人员对现场进行检查勘验，违反了《中华人民共
理条例》第十六条第一款的规定，其行为已经构成事故迟报以及涉嫌故意破坏事故现场。建议由应急管理部门依法处理。

3、陆斌在未取得电工作业资格的情况下，进行空调电源插座安装及接线等电工作业，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国
同时，陆斌作为涉事房屋实际使用人，在事故发生后不仅未对事故现场采取保护措施，反而在未通知相关部门进行事故报告的情况下，放任泰达维修部
路进行排查，并对事故线路进行拆装，导致事故现场遭到破坏，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款的规定。建议由应

4、庞淇升，1号居民楼登记证书的所有人，对其权属房屋管理维护不到位，未及时发现房屋接线混乱所存在的安全隐患，也未及时发现房屋内部
电压。在未对房屋存在的安全隐患进行排除前，将带有用电安全隐患的房子出租给他人使用，违反《商品房屋租赁管理办法》（住建部令第6号）第六
门及有关主管部门依法处理。

(二)对事故单位的责任认定及处理建议

泰达维修部安全生产主体责任落实不到位。（1）未建立本单位安全培训工作制度，对从业人员的安全生产教育培训流于形式，致使空调安装作
产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。（2）未建立本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术管理措施，及时发现并消除
业操作资格证而上岗作业、未按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）进行接地检查和漏电检查等生产安全事故隐患。泰达维修部
款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第三十八条第一款，因此对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对泰达维修部上述违法事实依法处理

六、事故防范措施和建议

近年来，随着我国经济建设的飞速发展，生产和生活用电设备大幅度增加，电气伤害事故也呈上升趋势。为了家庭幸福、社会和谐，各有关单位
生产责任制，加强安全生产管理工作，开展经常性的安全隐患排查治理工作，杜绝事故的再次发生。

（一）劳家泰作为泰达维修部主要负责人，要认真履行安全生产管理职责，高度重视本单位安全生产工作，对本单位安全生产工作全面负责，深
建立健全安全生产责任制、组织制定并实施安全生产教育和培训计划、隐患排查治理工作，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐

（二）泰达维修部切实落实安全生产主体责任。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。坚决执行安全生
程；健全安全生产责任体系，明确各岗位的安全生产职责；加强教育培训，提高从业人员的安全意识和操作技能；严格特种作业人员管理，杜绝无证或
和治理安全隐患，严防类似事故再次发生。

（三）责令庞淇升要深刻吸取此次事故教训,针对存在的问题，立即雇请具有相应资质的施工队伍或人员按照国家标准和规范要求对湖南路金星花
准和规范要求后才能投入使用，确保用电安全。

（四）陆斌在庞淇升完成湖南路金星花园A区1栋1号的电源线路改造前，不得对所承租的1号居民楼房屋进行装修或投入使用，防止再次发生类似

（五）有关部门要进一步规范相关领域的安全生产经营秩序，加大对水电安装、空调器安装和维修行业的监管力度，所有的水电安装、电器设备
关国家标准和行业规范进行操作，做好电气设施的漏电保护、绝缘防护和接地保护，做好公共场所的供电设施和用电设备的安全警示告知。要加大对水
度，规范相关从业人员的职业资格许可。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004